

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4478/2533

นาย วิชัย เอี่ยม อร่าม
กรมสรรพากร ที่ 1 กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.ร.ษฎากร มาตรา 1 วรรคแรก, มาตรา 1, มาตรา 20, มาตรา 40 (2), มาตรา 40 (6), มาตรา 40 (8)

เมื่อเจ้าพนักงานประเมินเห็นว่า โจทก์ยื่นรายการเพื่อเสียภาษีอากรโดยแสดงเงินได้และหักค่าใช้จ่ายไว้ผิดประเภทเป็นเหตุให้จำนวนภาษีน้อยกว่าที่ควรต้องเสีย ถือได้ว่าเจ้าพนักงานประเมิน มีเหตุอันควรเชื่อว่า โจทก์แสดงรายการตามแบบที่ยื่น ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงหรือไม่บริบูรณ์เจ้าพนักงานประเมินจึงมีอำนาจออกหมายเรียกโจทก์มาไต่สวนแล้วประเมินภาษีอากรให้ถูกต้องตามมาตรา 1 และ 20 แห่งประมวลรัษฎากรได้โดยไม่จำเป็นต้องประเมินแล้วแจ้งจำนวนภาษีอากรที่ประเมินไปยังโจทก์ผู้ต้องเสียภาษีอากรตามมาตรา 18 วรรคแรกก่อนแต่อย่างใด เงินได้ที่โจทก์ได้รับจากการทำงานในสถานพยาบาลของโรงงานผลิตปุ๋ยเคมีแม่เมาะและในสถานพยาบาลของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่แม่เมาะเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(2)แห่งประมวลรัษฎากร ส่วนเงินได้จากคลินิก ซึ่งโจทก์เป็นเจ้าของและดำเนินการรักษาผู้ป่วยโดยไม่มีเตียงรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนนั้นเป็นเงินได้จากการประกอบวิชาชีพอิสระ การประกอบโรคศิลปะ ตามมาตรา 40(6) แห่งประมวลรัษฎากร

โจทก์ฟ้องว่าโจทก์เป็นแพทย์ทำงานในสถานพยาบาลของโรงงานผลิตปุ๋ยเคมีแม่เมาะและในสถานพยาบาลของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่แม่เมาะ นอกจากนี้โจทก์ตั้งและดำเนินกิจการสถานพยาบาลเอกชนประเภทไม่มีเตียงรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนด้วย โจทก์มีเงินได้จากเงินเดือน ค่าตอบแทน และเงินได้จากการรักษาพยาบาลกับการจำหน่ายยาให้แก่ผู้ป่วยที่มาขอรับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของโจทก์ในปี พ.ศ. 2522-2525 โจทก์ได้ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีต่อเจ้าพนักงานของจำเลยที่ 1 ตามกำหนดเวลาทุกปี ต่อมาโจทก์ได้รับหมายเรียกจากจำเลยที่ 2 ให้ไปพบเจ้าพนักงานของจำเลยที่ 1 ณสำนักงานสรรพากรจังหวัดลำปางเพื่อตรวจสอบใต้วงเงินเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้ของโจทก์ในช่วงเวลาดังกล่าวพร้อมกับให้นำบัญชีและเอกสารต่าง ๆ ไปทำการตรวจสอบ โจทก์ได้ไปให้ถ้อยคำและนำเอกสารไปให้ตรวจสอบ ต่อมาจำเลยที่ 2 แจ้งให้โจทก์ทราบว่า จำเลยที่ 2 ได้ทำการประเมินภาษีอากรของโจทก์ตามมาตรา 20 และ 22 แห่งประมวลรัษฎากรและให้โจทก์นำเงินภาษี เงินเพิ่มและเบี้ยปรับรวมทั้งสิ้น 20,061.73 บาท ไปชำระให้แก่เจ้าพนักงานของจำเลยที่ 1 ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองลำปาง โจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์การประเมินของจำเลยที่ 2 ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ซึ่งมีจำเลยที่ 3 ถึงที่ 5 เป็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้ยกอุทธรณ์ของโจทก์โจทก์เห็นว่าเมื่อโจทก์ได้ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีต่อเจ้าพนักงานภายในเวลาที่กำหนดแล้ว ถือว่าโจทก์ได้ปฏิบัติตามกฎหมายแล้ว ต่อไปจึงเป็นหน้าที่ของจำเลยที่ 2 หรือเจ้าพนักงานประเมินที่จะต้องดำเนินการตามมาตรา 18 วรรคแรกแห่งประมวลรัษฎากร การที่จะอ้างว่าโจทก์ยังเสียภาษีอากรไว้ไม่ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงหรือไม่บริบูรณ์แล้วใช้อำนาจตามมาตรา 1 ออกหมายเรียกตัวโจทก์ไปทำการใต้วงแล้วทำการประเมินตามมาตรา 20 และ 22 จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบ เพราะจำเลยยังมีได้ประเมินเงินภาษีอากรไปให้โจทก์ทราบเสียก่อน เป็นการใช้อำนาจโดยไม่ถูกต้องและข้ามขั้นตอน และโจทก์เห็นว่า เงินได้จากการรักษาพยาบาลและการ

จำหน่ายยาของโจทก์นั้น ไม่ใช่เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(6) แห่งประมวล
รัษฎากร ตามการประเมินของจำเลยที่ 2 แต่เป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(8)
ตามที่โจทก์ยื่นแบบแสดงรายการไว้ การที่จำเลยไม่ได้ดำเนินการตามมาตรา 18
แห่งประมวลรัษฎากร อันเป็นกฎหมายที่มีความประสงค์เพื่อปกป้องคุ้มครองโจทก์ใน
อันที่จะไม่ต้องชำระภาษีอากรก่อนที่จะได้รับแจ้งจำนวนภาษีอากรที่ประเมินจากเจ้า
พนักงานประเมิน และไม่ต้องรับผิดชอบในเงินเพิ่มหรือเบี้ยปรับ ดังนั้น การที่จำเลยที่ 2
จงใจไม่ปฏิบัติตามมาตรา 18 จึงก่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์ ถือว่าจำเลยที่
2 กระทำละเมิดต่อโจทก์ จำเลยที่ 1 และที่ 2 จึงต้องร่วมกันคืนเงินภาษีอากรที่เรียก
เก็บไปพร้อมดอกเบี้ยตามมาตรา 4 ทศ ให้แก่โจทก์ขอให้พิพากษายกคำวินิจฉัย
อุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เลขที่ 2/2527 ลงวันที่ 23 มกราคม
2527 ให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 ประเมินภาษีอากรระหว่างปี พ.ศ. 2522-2525 ของ
โจทก์เสียใหม่และแจ้งจำนวนภาษีอากรที่ประเมินตามมาตรา 18 แห่งประมวล
รัษฎากรให้โจทก์ทราบ คืนหรือส่งคืนเงินจำนวน 20,061.73 บาท พร้อมด้วย
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละหนึ่งต่อเดือนหรือเศษของเดือนนับแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2526
ให้โจทก์

จำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การ

จำเลยที่ 2 ถึงที่ 5 ให้การว่า การที่จำเลยที่ 2 ใช้อำนาจตามมาตรา 19 ออก
หมายเรียกโจทก์มาไต่สวน เป็นการกระทำโดยถูกต้องและชอบด้วยกฎหมาย ไม่มี
ข้อห้ามแต่ประการใดว่าการใช้อำนาจตามมาตรา 19 จะต้องมีการดำเนินการตาม
มาตรา 18 วรรคแรกเสียก่อน การที่จำเลยที่ 2 หมายเรียกโจทก์มาเพราะโจทก์ได้ยื่น
แบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้ประจำปี พ.ศ. 2522-2525 โดยโจทก์ได้แสดงเงิน
ได้และหักค่าใช้จ่ายไว้ผิดประเภท กล่าวคือโจทก์ยื่นแบบแสดงรายการเงินได้พึง
ประเมินที่ได้รับจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นเงินได้พึงประเมินตาม

มาตรา 40(6) และหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาร้อยละ 60 ซึ่งความจริงแล้วเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(2) และหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาได้เพียงร้อยละ 20 (ที่ถูกร้อยละ 30) เท่านั้น ดังนั้นโจทก์จึงเสียภาษีเงินได้น้อยกว่าความเป็นจริง ส่วนเงินได้จากการประกอบโรคศิลปะรักษายาบาลผู้ป่วยและจำหน่ายยาแก่ผู้ป่วยโดยไม่มีเตียงรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนนั้น โจทก์ได้แสดงเงินได้และหักค่าใช้จ่ายไว้ผิดประเภทเช่นกัน กล่าวคือโจทก์ได้ยื่นแบบแสดงรายการว่าเป็นเงินได้ตามมาตรา 40(8) และหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาร้อยละ 75 แต่ความจริงเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(6) และหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาได้เพียงร้อยละ 60 เท่านั้น เป็นเหตุให้โจทก์เสียภาษีเงินได้น้อยกว่าความเป็นจริง เจ้าพนักงานจึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 1 ออกหมายเรียกโจทก์มาไต่สวนและสั่งให้โจทก์เสียภาษีเงินเพิ่มและเบี้ยปรับให้ครบถ้วนตามกฎหมาย การกระทำของจำเลยจึงชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่โจทก์ฎีกาว่า เมื่อโจทก์ได้ยื่นรายการเพื่อเสียภาษีอากรแล้วจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานประเมินจะต้องประเมินภาษีอากรของโจทก์และแจ้งจำนวนภาษีอากรที่ประเมินไปให้โจทก์ทราบตามมาตรา 18 วรรคแรก การที่จำเลยที่ 2 ไม่ประเมินภาษีอากรของโจทก์ตามมาตรา 18 วรรคแรก แต่กลับใช้อำนาจตามมาตรา 19 ออกหมายเรียกตัวโจทก์ไปทำการไต่สวนแล้วทำการประเมินภาษีตามมาตรา 20 โดยเพียงแต่เปลี่ยนแปลงประเภทเงินได้พึงประเมินเสียใหม่แล้ว

คำนวณภาษีใหม่ให้ผิดไปจากที่โจทก์ยื่นรายการไว้ เป็นการไม่ชอบ นั้น เห็นว่าเมื่อ
จำเลยที่ 2 เห็นว่าโจทก์ยื่นรายการเพื่อเสียภาษีอากรโดยแสดงเงินได้และหักค่าใช้จ่าย
ไว้ผิดประเภท ทำให้จำนวนภาษีที่เสียไว้ผิดไปด้วย กล่าวคือเสียภาษีไว้น้อยกว่า
ที่ต้องเสีย ถือได้ว่าจำเลยที่ 2 มีเหตุอันควรเชื่อว่าโจทก์แสดงรายการตามแบบที่
ยื่นไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงหรือไม่บริบูรณ์ จำเลยที่ 2 จึงมีอำนาจออกหมาย
เรียกโจทก์มาไต่สวนแล้วประเมินภาษีอากรของโจทก์ให้ถูกต้องได้ตามมาตรา 19
และ 20 แห่งประมวลรัษฎากร โดยไม่จำเป็นต้องประเมินแล้วแจ้งจำนวนภาษีอากรที่
ประเมินไปยังโจทก์ผู้ต้องเสียภาษีอากรตามมาตรา 18 วรรคแรกก่อนแต่อย่างใด
เพราะเป็นคนละกรณีกัน

สำหรับปัญหาตามฎีกาของโจทก์ที่ว่า เงินได้ของโจทก์เป็นเงินได้พึงประเมิน
ประเภทใดนั้น ศาลฎีกาได้มีคำวินิจฉัยไว้แล้วในคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 502/2526 ซึ่ง
โจทก์ในคดีนี้ฟ้องกรมสรรพากรกับพวกเป็นจำเลย โดยศาลฎีกาวินิจฉัยว่าเงินได้ที่
โจทก์ได้รับจากการทำงานในสถานพยาบาลของโรงงานผลิตปุ๋ยเคมีแม่เมาะและใน
สถานพยาบาลของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนั้นเป็นเงินได้ตามมาตรา
40(2) ส่วนเงินได้จากคลินิก ซึ่งโจทก์เป็นเจ้าของและดำเนินการรักษาผู้ป่วยโดยไม่มี
เตียงรับผู้ป่วยไว้ค้างคือนั้น เป็นเงินได้จากวิชาชีพอิสระการประกอบโรคศิลป์ตาม
มาตรา 40(6) ดังนั้นเงินได้ที่โจทก์ได้รับจากการทำงานในสถานพยาบาลของโรงงาน
ผลิตปุ๋ยเคมีแม่เมาะและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จึงไม่เป็นเงินได้ตาม
มาตรา 40(6) และเงินได้จากการรักษาพยาบาลและการจำหน่ายยาในสถานพยาบาล
ที่ไม่มีเตียงรับผู้ป่วยไว้ค้างคือนั้นของโจทก์จึงไม่เป็นเงินได้ตามมาตรา 40(8) แห่ง
ประมวลรัษฎากรดังที่โจทก์กล่าวอ้าง ฎีกาโจทก์ทุกข้อฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-สวิน อักษรายุธ-อุดม เฟื่องฟุ้ง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ